י״ט באדר א׳ התשע״ט
24 בפברואר 2019
חוזר ביטוח 2019-1-1
סיווג: בריאות

תיקון הוראות החוזר המאוחד שער 6 חלק 3 - דיווח נתונים בביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופות חולים

בתוקף סמכותי לפי סעיף 42(א)(3) ו-42(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ״א-1981, להלן הוראותיי:

1. כללי

קופות החולים הן בעלות הפוליסה בתוכניות ביטוח הסיעוד הקבוצתיות הנערכות לחברי קופות החולים בכפוף להוראות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (ביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופת חולים), התשע״ו-2015, ובהתאם להסכמים בינן לבין חברות הביטוח, המבטחות את חברי הקופה המבוטחים. מדובר בתוכניות ביטוח במסגרתן מבוטחים למעלה מ-4 מיליון מבוטחים, הנערכות לתקופה של מספר שנים ומתחדשות בהתאם להסכמות הצדדים.

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (להלן - **הרשות**) מפקחת על תוכניות אלו ועל המודלים האקטוארים ארוכי הטווח שבבסיסן, על מנת להבטיח את יציבות התוכניות ועל מנת לוודא כי זכויות המבוטחים ישמרו לטווח ארוך. מאיליו יובן כי לשינויים בעלות התביעות או בפרמטרים אחרים המשפיעים על עלות הביטוח במודל עשויה להיות השלכה על פרמיות הביטוח למבוטחים או על הכיסוי הניתן במסגרתן.

נכון להיום, דיווח החברות לרשות בגין תוכניות אלו, נעשה בהתאם לחובות דיווח שנקבעו בהיתר להנהגת תכנית ביטוח שניתן למבטח ספציפי ובעקבות דרישות דיווח פרטניות מחברות הביטוח.

לצורך פיקוח הדוק ורציף אחר המודלים האקטוארים שעל בסיסם אושרו תוכניות הביטוח הסיעודי הקבוצתי לחברי קופ״ח, נדרשים נתוני חשיפות, תביעות וקרן המבוטחים לאורך השנים. כמו כן, בכוונת הרשות לפרסם על סמך נתונים אלו, סקירות תקופתיות וניתוחים שונים הנוגעים לביטוח הסיעודי. בחוזר זה מעוגנת חובת דיווח רבעונית ביחס לנתונים אלו וכן חובת דיווח גם ביחס לנתוני עבר, משנת 2012 ואילך. הנתונים ישמרו במאגר מידע ייעודי שיוקם לצורך כך בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ״א-1981.

2. הוראות

בחוזר המאוחד שער 6 חלק 3, בסעיף 4.3 יבואו השינויים המפורטים בתיקוני מהדורה בנספח לחוזר זה.

3. תחולה

א. הוראות חוזר זה יחולו על כל חברות הביטוח.

ב. ההוראות המפורטות בפסקאות (ב)(2)(יג) עד (טו) בסימן ב׳ של סעיף 4.3.6(א) בנספח לא יחולו ביחס לתביעות שאושרו לפני יום התחילה.

ג. ההוראות המפורטות בפסקה (ב)(3) בסימן ב׳ של סעיף 4.3.6(א) בנספח לא יחולו על חברת ביטוח אשר תוכנית ביטוח עברה ממנה לחברת ביטוח אחרת, לפני יום התחילה, ביחס לאותה תוכנית ביטוח בלבד.

רח׳ עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל׳ 02-5317248 פקס׳ 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

4. תחילה

תחילתו של חוזר זה ביום 1 ביולי 2019 (לעיל ולהלן - **יום התחילה**).

5. הוראת מעבר

א. לא יאוחר מיום 15 ביולי 2019 תעביר חברת ביטוח לממונה על שוק ההון דיווח עבור כל רבעון החל מיום 1 בינואר 2012 ועד ליום 31 בדצמבר 2018 במתכונת המפורטת בנספח בסעיף 4.3.6(א) סימן ב' (ב)(1) ו-(ב)(2), למעט ביחס לפסקאות (ב)(1)(ט), (ב)(1)(יג) עד (טו) ו-(ב)(2)(יג) עד (יח).

ב. על אף האמור בסעיף קטן (א), ככל שביום 24 בפברואר 2019 אין ברשות חברת ביטוח המידע הנדרש בנספח בסעיף 4.3.6(א), סימן ב' (ב)(2), פסקאות (י) ו-(יב), תהיה חברת הביטוח פטורה מדיווח לפי פסקאות אלו ופסקאות (כב) עד (כז) בלבד.



ד"ר משה ברקת

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

נספח

תיקונים לחלק 3 בשער 6 בחוזר המאוחד

4.3 הוראות לתכנית ביטוח קבוצתי

4.3.1 הוראות לכלל הענפים

סימן א': מסירת מידע לבעל פוליסה בביטוח קבוצתי[1]

(א) חברת ביטוח תמסור לבעל פוליסה לפחות את המידע כמפורט להלן:

(1) סך הפרמיות בחלוקה לפי שנים;

(2) מידע בגין תביעות המשולמות כתשלום חד-פעמי - בהתאם למתכונת הדיווח הקבועה בלוח 1 ב"נספח א.6.3.4.3 - מסירת מידע לבעל פוליסה בביטוח קבוצתי" (בסימן זה: ~~הנספח~~ נספח א');

(3) מידע בגין תביעות המשולמות כתשלום עיתי (לרבות קצבה) - בהתאם למתכונת הדיווח הקבועה בלוח 2 לנספח א'.

(ב) החלוקה לפי גיל בלוחות 1 ו-2 לנספח א' תוצג רק בגין סוגי תביעות אלה: ניתוחים, תרופות, סיעוד, מחלות קשות, תאונות אישיות, נכויות, מוות ואבדן כושר עבודה.

(ג) שולמו למבוטח בשל אותה תביעה תשלום חד-פעמי ותשלום עיתי, כאמור בפסקאות משנה (א)(2) ו-(א)(3), תציג חברת הביטוח את המידע הנדרש לפי הוראות פסקת משנה (א)(3) שבאותו סעיף קטן, וזאת גם בנוגע לתשלום החד-פעמי.

(ד) בביטוח בריאות קבוצתי, יוצג המידע בלוחות 1 ו-2 לנספח א', לגבי כל אחד מהביטוחים האמורים בנפרד, בהתאם להוראות אלה:

(1) לעניין חלוקה לפי שנים - אם פחת מספר התביעות בשנה מסוימת מ-10, תצרף חברת הביטוח את מספר התביעות באותה שנה למספר התביעות בשנה הקודמת או בשנה העוקבת, ובלבד שמספר התביעות בכל תקופה לא יפחת מ-10;

(2) לעניין חלוקה לפי גיל - החלוקה כאמור תוצג רק בשנה שבה מספר התביעות עלה על 20; ואולם אם פחת מספר התביעות בגיל מסוים מ-10, תצרף חברת הביטוח את מספר התביעות באותו גיל למספר התביעות בגיל הקודם או בגיל העוקב, ובלבד שמספר התביעות בכל קבוצת גיל לא יפחת מ-10.

(ה) עמד מספר התביעות במועד הדיווח על 20 או פחת מ-20, תציג חברת הביטוח את סך התביעות ששולמו לפי סוג תביעה ואת סך הפרמיות, בחלוקה לפי שנים. בהתקיים התנאי האמור בפסקת משנה זו, רשאית חברת הביטוח שלא לפרט מידע נוסף, מעבר לאמור ברישא לפסקת משנה זו, וכן רשאית היא שלא לפרט את המידע בהתאם למתכונת הדיווח הקבועה בלוחות 1 ו-2 לנספח א'.

(ו) חברת ביטוח תמסור את המידע המפורט בסעיף זה בכל אחד מהמועדים כמפורט להלן:

---

[1] **מקור**: מתוך חוזר 2009-1-10 "מסירת מידע לבעל פוליסה בביטוח קבוצתי" (מיום 17.8.2009) (סעיפים 4-2) – מועד תחילה 17.8.2009.
חברת ביטוח רשאית למסור את המידע על תביעות כאמור בחוזר זה, אשר הוגשו עד למועד תחילתו של החוזר או שיוגשו לאחר אותו מועד בגין מקרי ביטוח שארעו עד יום 31 בדצמבר 2010, לפי המתכונת הקבועה בסעיף 3ה', וזאת אף אם מספר התביעות עד למועד הדיווח עלה על 20;
לעניין פוליסות שהיו בתוקף לפני יום פרסום החוזר, תחילת תקופת הדיווח תחול ביום 1 בינואר 2000 או במועד תחילת תקופת הביטוח הראשונה אצל אותה חברת ביטוח, לפי המאוחר, ולא כקבוע ברישה להגדרה "תקופת הדיווח". הוראות אלו לא יחולו על תביעות מכח פוליסות לביטוח בריאות קבוצתי המיועדות למתן כיסוי ביטוחי לשוהים זרים בישראל ומכח פוליסות לביטוח בריאות קבוצתי לעובדים זרים, וזאת לעניין קבלת שירותים במישרין מספק השירות הרפואי ובלא מעורבות של חברת הביטוח;

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

(1) בכל מועד לפי בקשת בעל הפוליסה, ולא יותר מאחת לשנה; מידע כאמור יימסר לבעל הפוליסה בתוך 30 יום ממועד בקשתו, ובלבד שהפוליסה הייתה בתוקף במועד הבקשה למסירת המידע או במהלך 12 החודשים שקדמו לאותו מועד. לעניין מסירת מידע לפי פסקה זו, סיום תקופת הדיווח יחול בתום הרבעון האחרון שקדם למועד שבו התקבלה הבקשה למסירת המידע, ולא כקבוע בסיפא להגדרה "תקופת הדיווח";

(2) בנוסף למועד מסירת המידע לבעל הפוליסה כאמור בפסקת משנה (ו)(1), תמסור חברת הביטוח את המידע המפורט בסעיף זה לבעל הפוליסה 60 יום לפני מועד תום תקופת הביטוח, זולת אם מידע כאמור בפסקת משנה (ו)(1) נמסר במהלך 30 הימים שקדמו למועד הקבוע בפסקה זו למסירת מידע.

(ז) נקבע בפוליסה או בהסכם שבין בעל הפוליסה לבין חברת הביטוח תנאי בדבר ביצוע התאמת פרמיה במהלך תקופת הביטוח, תמסור חברת הביטוח לבעל הפוליסה את הסכום של כל אחד מהמשתנים שנעשה בהם שימוש לצורך קביעת התאמת הפרמיה כאמור.

(ח) חברת ביטוח תמסור את המידע המפורט בסעיף זה 60 יום לפני המועד לביצוע התאמת הפרמיה במהלך תקופת הביטוח, כשהוא מעודכן ליום המסירה כאמור.

(ט) לעניין סימן זה -

"**גיל**" - גיל התובע במועד קרות מקרה הביטוח;

"**מועד הדיווח**" - 30 יום לפני כל אחד מהמועדים שנקבעו למסירת המידע כאמור בפסקה (ו), לפי העניין;

"**סוג תביעה**" - סוג הכיסוי הביטוחי: ניתוחים, השתלות, תרופות, סיעוד, הוצאות רפואיות אחרות, שיניים, מחלות קשות, נסיעות לחו"ל, עובדים זרים, תאונות אישיות, נכויות, מוות, אבדן כושר עבודה או כיסוי ביטוחי אחר;

"**סך הפרמיות**" - סך דמי הביטוח ששולמו בגין תקופת הדיווח;

"**סך תביעות ששולמו**" - סך תגמולי הביטוח ששולמו במהלך תקופת הדיווח בגין תביעות שאושרו;

"**תביעות בברור**" - תביעות שהוגשו בגין מקרי ביטוח לכאורה, שאירעו במהלך תקופת הדיווח, אשר חברת ביטוח טרם קיבל החלטה לגביהן במהלך אותה תקופה;

"**תביעות בתשלום**" - תביעות שאושרו, ואשר נכון למועד הדיווח חברת הביטוח עדיין משלמת בגינן;

"**תביעות שאושרו**" - תביעות שהוגשו בגין מקרי ביטוח שאירעו במהלך תקופת הדיווח, אשר חברת ביטוח הכירה לגביהן, במהלך אותה תקופה, בחבותה כלפי התובע, לרבות חבות חלקית או תשלום שלטענת חברת הביטוח היא אינה חייבת בו ("תשלום לפנים משורת הדין"), ולרבות מקרי ביטוח בהם שילמה חברת הביטוח לנותן שירותים הקשור עימה בהסכם;

"**תביעות שאושרו והסתיימו**" - תביעות שאושרו ואינן תביעות בתשלום;

"**תביעות שנדחו**" - תביעות שהוגשו בגין מקרי ביטוח לכאורה, שאירעו במהלך תקופת הדיווח, אשר חברת ביטוח החליטה, במהלך אותה תקופה, שאין לה חבות בגינן כלפי התובע;

"**תקופת הדיווח**" - התקופה שבגינה תמסור חברת ביטוח מידע, אשר תחילתה במועד תחילת תקופת הביטוח הראשונה אצל אותה חברת ביטוח וסיומה במועד הדיווח או בתום תקופת הביטוח האחרונה, לפי המוקדם.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

סימן ב' : פירוט תגמולי ביטוח בתכניות לביטוח בריאות [3] [2]

(א) על אף האמור בפסקה (א) בסימן (ב) בסעיף קטן 4.1.1 חברת ביטוח רשאית להגביל את הנגישות לפירוט תגמולי הביטוח אשר יוצג באתר האינטרנט בתכניות לביטוח בריאות קבוצתי, אשר מתכונת תשלום תגמולי ביטוח מרביים שלא בערך נקוב שנקבעה בהן שונה ממתכונת התשלום הקיימת בתכניות לביטוח בריאות פרט בגין כיסוי ביטוחי דומה שמשווקת חברת הביטוח - לחברי קבוצת המבוטחים בלבד ;

(ב) הוגבלה הנגישות כאמור בפסקה (א), תאפשר חברת הביטוח נגישות לפירוט תגמולי הביטוח לכל מי שמבוטח בתכניות הביטוח האמורות (כגון באמצעות סיסמה שתועבר מראש לידיעת כל אחד מהמבוטחים, ואשר באמצעותה יוכלו המבוטחים לעיין בפירוט תגמולי הביטוח אשר יוצג באתר האינטרנט של חברת הביטוח).

4.3.2 ביטוח תאונות אישיות

4.3.3 ביטוח ניתוחים

4.3.4 ביטוח תרופות

4.3.5 ביטוח השתלות

4.3.6 ביטוח סיעודי

(א) ביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופות החולים

סימן א' : שיווק וחידוש פוליסה

על שיווק או חידוש פוליסה קבוצתית לביטוח סיעודי שבה קופת חולים הינה בעלת הפוליסה לגבי חבריה, יחולו הוראות פסקאות (א) עד פסקה (ג) שבסעיף קטן 6.2.4.

סימן ב' : דיווח נתונים בביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופות חולים

(א) הגדרות

לעניין סימן זה -

"**הצטרפות לראשונה**" - כהגדרתה בהוראות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (ביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופת חולים), תשע"ו-2015 ;

(ב) דיווח לממונה על שוק ההון

חברת ביטוח תעביר לממונה על שוק ההון את המידע המפורט להלן לגבי תוכניות לביטוח סיעודי לחברי קופ"ח, במועדים המפורטים בסעיף (ג) ובמתכונת המפורטת בנספח ב.6.3.4.3 - דיווחי ביטוח סיעודי (בסימן זה : נספח ב') :

(1) קובץ נתוני חשיפות - עבור כל מבוטח שהיה לו כיסוי ביטוחי במהלך הרבעון המדווח ידווחו הנתונים הבאים :

(א) מספר מזהה של חברת הביטוח ;

(ב) שנת דיווח ;

[2] **מקור** : מתוך חוזר 2-1-2011 "פירוט תגמולי ביטוח בתכניות לביטוח בריאות" (מיום 2.8.2011) (סעיפים 4א(1), 4ב)– תחילה : 1.3.2012 ;
[3] חל על כל ביטוחי הבריאות למעט כיסויים ביטוחיים לפרוצדורות רפואיות המבוצעות בחו"ל ;

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

(ג) רבעון דיווח;

(ד) שם קופת החולים;

(ה) קוד מזהה של המבוטח;

(ו) מין המבוטח;

(ז) שנת הלידה וחודש הלידה של המבוטח;

(ח) תאריך הצטרפות לראשונה של המבוטח לביטוח;

(ט) רובד זכאות לתגמולי ביטוח של המבוטח;

(י) האם הביטוח היה בתוקף במהלך החודש הראשון ברבעון;

(יא) האם הביטוח היה בתוקף במהלך החודש השני ברבעון;

(יב) האם הביטוח היה בתוקף במהלך החודש השלישי ברבעון;

(יג) הפרמיה המאושרת לגביה עבור חודש הביטוח הראשון ברבעון;

(יד) הפרמיה המאושרת לגביה עבור חודש הביטוח השני ברבעון;

(טו) הפרמיה המאושרת לגביה עבור חודש הביטוח השלישי ברבעון;

(טז) סטטוס המבוטח בסוף הרבעון.

(2) <u>קובץ נתוני תשלומים</u> - עבור כל מבוטח ששולם בגינו תגמול ביטוח במהלך הרבעון המדווח ידווחו הנתונים הבאים:

(א) מספר מזהה של חברת הביטוח;

(ב) שנת דיווח;

(ג) רבעון דיווח;

(ד) שם קופת החולים;

(ה) קוד מזהה של המבוטח;

(ו) מין המבוטח;

(ז) שנת הלידה וחודש הלידה של המבוטח;

(ח) תאריך הצטרפות לראשונה של המבוטח לביטוח;

(ט) רובד זכאות לתגמולי ביטוח של המבוטח;

(י) תאריך קרות האירוע המזכה;

(יא) תאריך פתיחת התביעה;

(יב) תאריך אישור התביעה;

(יג) קוד מקרה הביטוח;

(יד) אופן אישור מקרה הביטוח;

(טו) קוד פעולות מזכות במועד אישור התביעה. עבור מקרים שדווחו על ידי חברת הביטוח בהתאם לפסקה (יד) כמקרים בהם אישור מקרה הביטוח נעשה על ידי בית משפט, באופן של פשרה, או לפנים משורת הדין, חברת הביטוח תדווח את קוד הפעולות המזכות בהתאם להערכתה;

(טז) סכום תגמולי הביטוח ששולמו בחודש הראשון ברבעון;

(יז) סכום תגמולי הביטוח ששולמו בחודש השני ברבעון;

(יח) סכום תגמולי הביטוח ששולמו בחודש השלישי ברבעון;

(יט) קוד שהייה בחודש הראשון ברבעון;

(כ) קוד שהייה בחודש השני ברבעון;

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

(כא) קוד שהייה בחודש השלישי ברבעון ;

(כב) מועד תחילת הזכאות בגינה שולם התשלום בחודש הראשון ברבעון ;

(כג) מועד תחילת הזכאות בגינה שולם התשלום בחודש השני ברבעון ;

(כד) מועד תחילת הזכאות בגינה שולם התשלום בחודש השלישי ברבעון ;

(כה) מועד סיום הזכאות בגינה שולם התשלום בחודש הראשון ברבעון ;

(כו) מועד סיום הזכאות בגינה שולם התשלום בחודש השני ברבעון ;

(כז) מועד סיום הזכאות בגינה שולם התשלום בחודש השלישי ברבעון ;

(כח) סיבת הפסקת זכאות.

(3) <u>קובץ נתוני קרן המבוטחים</u> :

(א) מספר מזהה של חברת הביטוח ;

(ב) שנת דיווח ;

(ג) רבעון דיווח ;

(ד) שם קופת החולים ;

(ה) יתרת קרן המבוטחים בתחילת הרבעון המדווח ;

(ו) יתרת קרן המבוטחים בסוף הרבעון המדווח ;

(ז) סך פרמיות שהתקבלו בגין הרבעון ;

(ח) כמות תביעות שאושרו בגין מקרי ביטוח שאירעו לראשונה במהלך הרבעון ;

(ט) כמות תביעות IBNR בגין מקרי ביטוח שאירעו לראשונה במהלך הרבעון ;

(י) החלק היחסי מתוך סך התשלומים ששולמו ברבעון בגין מקרי ביטוח שאירעו לראשונה במהלך הרבעון, אשר ביחס אליו נושאת הקרן בסיכון ביטוחי ;

(יא) החלק היחסי מתוך העתודה לתביעות תלויות בגין מקרי ביטוח שאירעו לראשונה במהלך הרבעון ושהיה בגינן תשלום במהלך הרבעון אשר ביחס אליו נושאת הקרן בסיכון ביטוחי ;

(יב) החלק היחסי מתוך העתודה לתביעות תלויות בגין מקרי ביטוח שאירעו לראשונה במהלך הרבעון ושלא היה בגינן תשלום במהלך הרבעון אשר ביחס אליו נושאת הקרן בסיכון ביטוחי ;

(יג) החלק היחסי מתוך העתודה ל-IBNR בגין מקרי ביטוח שאירעו לראשונה במהלך הרבעון אשר ביחס אליו נושאת הקרן בסיכון ביטוחי ;

(יד) החלק היחסי מתוך סך התשלומים בגין מקרי ביטוח שאירעו לראשונה לפני הרבעון המדווח אשר ביחס אליו נושאת הקרן בסיכון ביטוחי ;

(טו) החלק היחסי מתוך העתודה לתביעות תלויות בתחילת הרבעון בגין מקרי ביטוח שאירעו לראשונה לפני הרבעון המדווח אשר ביחס אליו נושאת הקרן בסיכון ביטוחי ;

(טז) החלק היחסי מתוך העתודה לתביעות תלויות בסוף הרבעון בגין מקרי ביטוח שאירעו לראשונה לפני הרבעון המדווח אשר ביחס אליו נושאת הקרן בסיכון ביטוחי ;

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

(יז) החלק היחסי מתוך סכום IBNR בגין מקרי ביטוח שאירעו לראשונה לפני הרבעון המדווח בתחילת הרבעון אשר ביחס אליו נושאת הקרן בסיכון ביטוחי;

(יח) החלק היחסי מתוך סכום IBNR בגין מקרי ביטוח שאירעו לראשונה לפני הרבעון המדווח בסוף הרבעון אשר ביחס אליו נושאת הקרן בסיכון ביטוחי;

(יט) סכום החזר הוצאות לקופ"ח;

(כ) סך הסכומים שנוכו מקרן המבוטחים והועברו לחברת הביטוח בגין סיכון ביטוחי בו נושאת חברת הביטוח, לרבות דמי ניהול והוצאות אחרות, בהתאם לקבוע בהסכם שבין חברת הביטוח לקופת החולים;

(כא) סך הרווח או ההפסד ההשקעתי;

(כב) סך ההוצאות וסך הכנסות אחרות שנזקפו לקרן ושלא דווחו על פי פסקאות (א) עד (כא);

(כג) פירוט הכולל סכום והסבר בדבר הכנסות והוצאות לפי פסקה (כב).

(ג) העברת הדיווח לממונה על שוק ההון

(1) חברת ביטוח תעביר לממונה על שוק ההון דיווח רבעוני כמפורט בסעיף (ב) באמצעות כספת, עד ליום ה-15 בכל חודש ראשון ברבעון, בגין הרבעון הקודם לרבעון שחלף.

(2) טרם העברת הקובץ כאמור בסעיף קטן (1) לעיל, חברת הביטוח תוודא את תקינות הנתונים המועברים, לרבות בדיקה של כל אלה:

(א) תעודות הזהות המועברות בנות 9 ספרות, וספרת הביקורת שלהן תקינה;

(ב) הנתונים המועברים תקינים בהתאם לטבלת קודי הדיווח שבנספח ב';

(ג) העדרם של נתונים כפולים בקובץ הדיווח.

(3) הוחזר לחברת הביטוח, באמצעות הכספת, קובץ שגיאות, תעביר החברה לממונה על שוק ההון קובץ מתוקן המכיל את מלוא המידע כאמור בסעיף קטן (1) לעיל, בתוך 3 ימי עסקים.

(4) העבירה חברת ביטוח קובץ מתוקן, כאמור בסעיף קטן (3) והוחזר אליה שוב קובץ שגיאות, תעביר חברת הביטוח לממונה על שוק ההון קובץ מתוקן המכיל את מלוא המידע כאמור בסעיף קטן (1) לעיל, בתוך 24 שעות.

(ד) העברת פרטי התקשרות לממונה על שוק ההון

חברת ביטוח תעביר לממונה על שוק ההון פרטי התקשרות עם איש קשר שאחראי על העברת הדיווח באמצעות כספת בחברת הביטוח, כתובת הדואר האלקטרוני שלו, מספר הטלפון שלו במשרד ומספר הטלפון הנייד שלו.

(ב) ביטוח סיעודי קבוצתי שאינו לחברי קופות החולים

ימשיכו לחול הוראות חוזר ביטוח 9/2003 "הגדרת מקרה הביטוח בביטוח סיעודי" וחוזר ביטוח 18-1-2009 "ביטוח סיעודי קבוצתי".

4.3.7 ביטוח מחלות קשות

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

4.3.8 ביטוח נסיעות לחו"ל

4.3.9 ביטוח שיניים

4.3.10 ביטוח עובדים זרים

4.3.11 הוצאות רפואיות אחרות

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

נספח ב.6.3.4.3 - דיווחי ביטוח סיעודי

1. קובץ 'נתוני חשיפות'

שם הקובץ - TS_r_xxxxxxxxx_ yyyy_q_.csv

כאשר : xxxxxxxxx-מספר הח.פ. של חברת הביטוח, yyyy-שנה, q-רבעון

סוג קובץ - CSV coma delimited - ansi 1255

הקובץ ידווח לספריית SD/OUT בכספת מול רשות שוק ההון

שורת נתונים			
מספר שדה בחוזר	שם שדה	פורמט	הערה
4	שם קופת החולים	נומרי	1-כללית, 2-מכבי, 3-לאומית, 4-מאוחדת
5	קוד מזהה של המבוטח	אלפא-נומרי 9	
6	מין המבוטח	נומרי	1-נקבה, 2-זכר
7	שנת הלידה וחודש הלידה של המבוטח	mmyyyy	
8	תאריך הצטרפות לראשונה של המבוטח לביטוח	ddmmyyyy	
9	רובד זכאות לתגמולי ביטוח של המבוטח	נומרי	1- 0-49, 2- 50-59, 3- 60 ומעלה
10	האם הביטוח היה בתוקף במהלך החודש הראשון ברבעון	נומרי	0-לא תקף, 1-תקף
11	האם הביטוח היה בתוקף במהלך החודש השני ברבעון	נומרי	0-לא תקף, 1-תקף
12	האם הביטוח היה בתוקף במהלך החודש השלישי ברבעון	נומרי	0-לא תקף, 1-תקף
13	הפרמיה המאושרת לגביה עבור חודש הביטוח הראשון ברבעון	נומרי	
14	הפרמיה המאושרת לגביה עבור חודש הביטוח השני ברבעון	נומרי	
15	הפרמיה המאושרת לגביה עבור חודש הביטוח השלישי ברבעון	נומרי	
16	סטטוס המבוטח בסוף הרבעון	נומרי	1-פעיל / 2-ביטול הביטוח שלא בגין מעבר קופה / 3-ביטול הביטוח בגין מעבר קופה / 4-בתביעה / 5-נפטר

שורת סיכום קובץ		
שם שדה	פורמט	טווח ערכים
מספר ח.פ.	אלפא-נומרי 9	מספר חברה

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

תאריך הפקת קובץ	ddmmyyyy	
כמות שורות בקובץ	N9	
	A	שדה ריק

2. קובץ 'נתוני תשלומים'

שם הקובץ - TS_p_xxxxxxxxx_ yyyy_q_.csv

כאשר : xxxxxxxxx-מספר הח.פ. של חברת הביטוח, yyyy-שנה, q-רבעון

סוג קובץ - CSV coma delimited - ansi 1255

הקובץ ידווח לספריית SD/OUT בכספת מול רשות שוק ההון

שורת נתונים			
מספר שדה בחוזר	שם שדה	פורמט	הערה
4	שם קופת החולים	נומרי	1-כללית, 2-מכבי, 3-לאומית, 4-מאוחדת
5	קוד מזהה של המבוטח	אלפא-נומרי 9	
6	מין המבוטח	נומרי	1-נקבה, 2-זכר
7	שנת הלידה וחודש הלידה של המבוטח	mmyyyy	
8	תאריך הצטרפות לראשונה של המבוטח לביטוח	ddmmyyyy	
9	רובד זכאות לתגמולי ביטוח של המבוטח	נומרי	1- 0-49, 2- 50-59, 3- 60 ומעלה, 4- טרם פוליסה אחידה
10	תאריך קרות האירוע המזכה	ddmmyyyy	
11	תאריך פתיחת התביעה	ddmmyyyy	
12	תאריך אישור התביעה	ddmmyyyy	
13	קוד מקרה הביטוח		
13.1	דמנציה\אלצהיימר	נומרי	0-לא, 1-כן
13.2	תאונה\ניתוח\קטיעות\שברים	נומרי	0-לא, 1-כן
13.3	לב\כלי דם כליליים\כלי דם פריפריים	נומרי	0-לא, 1-כן
13.4	סרטן (מחלה ממארת) מכל סוג	נומרי	0-לא, 1-כן
13.5	כלי דם במח (מאורע מוחי)	נומרי	0-לא, 1-כן
13.6	מחלה עצבית מוטורית\סנסורית	נומרי	0-לא, 1-כן
13.7	מחלות פרקים\שלד\שרירים	נומרי	0-לא, 1-כן
13.8	מחלות ריאה	נומרי	0-לא, 1-כן
13.9	מחלות מערכת כליות ודרכי שתן	נומרי	0-לא, 1-כן
13.10	סוכרת\מחלות אנדוקריניות עם הפרעה בתפקוד	נומרי	0-לא, 1-כן
13.11	אחר	נומרי	0-לא, 1-כן

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

14	אופן אישור מקרה הביטוח	נומרי	1-בית משפט, 2-פשרה, 3-לפנים משורת הדין, 4-על סמך הערכה תפקודית שביצעה החברה, 5-על סמך הערכה תפקודית שהתבצעה בחברת ביטוח אחרת, 6-על סמך הערכה תפקודית שהתבצעה במוסד לביטוח לאומי, 7-על סמך מסמכים רפואיים
15	קוד פעולות מזכות במועד אישור התביעה. עבור מקרים שדווחו על ידי חברת הביטוח בהתאם לפסקה (14) כמקרים בהם אישור מקרה הביטוח נעשה על ידי בית משפט, באופן של פשרה, או לפנים משורת הדין, חברת הביטוח תדווח את קוד הפעולות המזכות בהתאם להערכתה		
15.1	פעולה "לקום ולשכב"	נומרי	0-לא, 1-כן
15.2	פעולה "להתלבש ולהתפשט"	נומרי	0-לא, 1-כן
15.3	פעולה "רחצה"	נומרי	0-לא, 1-כן
15.4	פעולה "אכילה ושתייה"	נומרי	0-לא, 1-כן
15.5	פעולה "שליטה בסוגרים"	נומרי	0-לא, 1-כן
15.6	פעולה "ניידות"	נומרי	0-לא, 1-כן
15.7	תשישות נפש	נומרי	0-לא, 1-כן
16	סכום תגמולי הביטוח ששולמו בחודש הראשון ברבעון	נומרי	
17	סכום תגמולי הביטוח ששולמו בחודש השני ברבעון	נומרי	
18	סכום תגמולי הביטוח ששולמו בחודש השלישי ברבעון	נומרי	
19	קוד שהייה בחודש הראשון ברבעון	נומרי	1-בית, 2-מוסד
20	קוד שהייה בחודש השני ברבעון	נומרי	1-בית, 2-מוסד
21	קוד שהייה בחודש השלישי ברבעון	נומרי	1-בית, 2-מוסד
22	מועד תחילת הזכאות בגינה שולם התשלום בחודש הראשון ברבעון	ddmmyyyy	
23	מועד תחילת הזכאות בגינה שולם התשלום בחודש השני ברבעון	ddmmyyyy	
24	מועד תחילת הזכאות בגינה שולם התשלום בחודש השלישי ברבעון	ddmmyyyy	
25	מועד סיום הזכאות בגינה שולם התשלום בחודש הראשון ברבעון	ddmmyyyy	

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

26	מועד סיום הזכאות בגינה שולם התשלום בחודש השני ברבעון	ddmmyyyy	
27	מועד סיום הזכאות בגינה שולם התשלום בחודש השלישי ברבעון	ddmmyyyy	
28	סיבת הפסקת זכאות	נומרי	1-מיצוי זכויות, 2-פטירה, 3-החלמה, 4-לא רלוונטי-עדיין בתביעה

שורת סיכום קובץ		
שם שדה	פורמט	טווח ערכים
מספר ח.פ.	אלפא-נומרי 9	מספר חברה
תאריך הפקת קובץ	ddmmyyyy	
כמות שורות בקובץ	N9	
	A	שדה ריק

3. קובץ 'נתוני קרן'

שם הקובץ - TS_c_xxxxxxxxx_ yyyy_q_.csv

כאשר: xxxxxxxxx-מספר הח.פ. של חברת הביטוח, yyyy-שנה, q-רבעון

סוג קובץ -CSV coma delimited - ansi 1255

הקובץ ידווח לספריית SD/OUT בכספת מול רשות שוק ההון

שורת נתונים			
מספר שדה בחוזר	שם שדה	פורמט	הערה
4	שם בעל הפוליסה	נומרי	1-כללית, 2-מכבי, 3-לאומית, 4-מאוחדת
5	יתרת קרן המבוטחים בתחילת הרבעון המדווח	נומרי	
6	יתרת קרן המבוטחים בסוף הרבעון המדווח	נומרי	
7	סך פרמיות שהתקבלו בגין הרבעון	נומרי	
8	כמות תביעות שאושרו בגין מקרי ביטוח שאירעו לראשונה במהלך הרבעון	נומרי	
9	כמות תביעות IBNR בגין מקרי ביטוח שאירעו לראשונה במהלך הרבעון	נומרי	
10	החלק היחסי מתוך סך התשלומים ששולמו ברבעון בגין מקרי ביטוח	נומרי	

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

	שאירעו לראשונה במהלך הרבעון, אשר ביחס אליו נושאת הקרן בסיכון ביטוחי		
11	החלק היחסי מתוך העתודה לתביעות תלויות בגין מקרי ביטוח שאירעו לראשונה במהלך הרבעון ושהיה בגינן תשלום במהלך הרבעון אשר ביחס אליו נושאת הקרן בסיכון ביטוחי	נומרי	
12	החלק היחסי מתוך העתודה לתביעות תלויות בגין מקרי ביטוח שאירעו לראשונה במהלך הרבעון ושלא היה בגינן תשלום במהלך הרבעון אשר ביחס אליו נושאת הקרן בסיכון ביטוחי	נומרי	
13	החלק היחסי מתוך העתודה ל-IBNR בגין מקרי ביטוח שאירעו לראשונה במהלך הרבעון אשר ביחס אליו נושאת הקרן בסיכון ביטוחי	נומרי	
14	החלק היחסי מתוך סך התשלומים בגין מקרי ביטוח שאירעו לראשונה לפני הרבעון המדווח אשר ביחס אליו נושאת הקרן בסיכון ביטוחי	נומרי	
15	החלק היחסי מתוך העתודה לתביעות תלויות בתחילת הרבעון בגין מקרי ביטוח שאירעו לראשונה לפני הרבעון המדווח אשר ביחס אליו נושאת הקרן בסיכון ביטוחי	נומרי	
16	החלק היחסי מתוך העתודה לתביעות תלויות בסוף הרבעון בגין מקרי ביטוח שאירעו לראשונה לפני הרבעון המדווח אשר ביחס אליו נושאת הקרן בסיכון ביטוחי	נומרי	
17	החלק היחסי מתוך סכום IBNR בגין מקרי ביטוח שאירעו לראשונה לפני הרבעון המדווח בתחילת הרבעון אשר ביחס אליו נושאת הקרן בסיכון ביטוחי	נומרי	
18	החלק היחסי מתוך סכום IBNR בגין מקרי ביטוח שאירעו לראשונה	נומרי	

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

	לפני הרבעון המדווח בסוף הרבעון אשר ביחס אליו נושאת הקרן בסיכון ביטוחי		
19	החזר הוצאות לקופ"ח	נומרי	
20	סך הסכומים שנוכו מקרן המבוטחים והועברו לחברת הביטוח בגין סיכון ביטוחי בו נושאת חברת הביטוח, לרבות דמי ניהול והוצאות אחרות, בהתאם לקבוע בהסכם שבין חברת הביטוח לקופת החולים	נומרי	
21	סך הרווח או ההפסד ההשקעתי	נומרי	
22	סך ההוצאות וסך הכנסות אחרות שנזקפו לקרן ושלא דווחו על פי פסקאות (א) עד (כא)	נומרי	
23	פירוט הכולל סכום והסבר בדבר הכנסות והוצאות לפי פסקה (כב).	טקסט 500	

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

דברי הסבר

כללי

קופות החולים הן בעלות הפוליסה בתוכניות ביטוח הסיעוד הקבוצתיות הנערכות לחברי קופות החולים בכפוף להוראות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (ביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופת חולים), התשע"ו-2015, ובהתאם להסכמים בינן לבין חברות הביטוח, המבטחות את חברי הקופה המבוטחים. מדובר בתוכניות ביטוח במסגרתן מבוטחים למעלה מ-4 מיליון מבוטחים, הנערכות לתקופה של מספר שנים ומתחדשות בהתאם להסכמות הצדדים.

לצורך פיקוח הדוק ורציף אחר המודלים האקטוארים שעל בסיסם אושרו תוכניות הביטוח הסיעודי הקבוצתי לחברי קופ"ח, נדרשת רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (להלן - **הרשות**) לנתוני חשיפות, תביעות וקרן המבוטחים לאורך השנים. במסגרת חוזר זה מעוגנת חובת דיווח רבעונית ביחס לנתונים אלו וכן חובת דיווח גם ביחס לנתוני עבר, משנת 2012 ואילך. בהתאם נקבע כי הנתונים ישמרו במאגר מידע ייעודי שיוקם לצורך כך בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981.

לסעיף 3(א)

הוראות חוזר זה יחולו על כל חברות הביטוח.

לסעיף 3(ב)

במהלך הדיונים בטיוטת החוזר הובא לידיעת הרשות כי ביחס לתביעות שתאריך אישורן מוקדם מיום התחילה לא קיים מידע מהימן וממוכן, ביחס למצב הרפואי שהוביל לקרות מקרה הביטוח, ביחס לאופן אישור מקרה הביטוח וביחס לפעולות המזכות בגינן אושר מקרה הביטוח. על כן הוחרגה דרישת מידע זו ביחס לאותן התביעות מתחולת החוזר.

לסעיף 3(ג)

בשנת 2018 ניהלו מרבית קופות החולים מכרזים לניהול תוכניות הביטוח הסיעודי של חבריהן. במסגרת הליכים אלו עברו חלק מתוכניות הביטוח הסיעודי של קופות החולים מחברת ביטוח אחת לאחרת. חברת ביטוח שעברה ממנה תוכנית ביטוח ממשיכה לשלם לקבוצה קטנה של מבוטחים, בהתאם להסכם מול הקופה. עם זאת, הוראות הדיווח ביחס לקרן המבוטחים לא יחולו על אותה חברת ביטוח (ממנה עברה תוכנית הביטוח לפני יום התחילה), ביחס לאותה תוכנית ביטוח.

לסעיף 4

נקבע כי תחילתו של חוזר זה תהיה ביום 1 ביולי 2019, על מנת לאפשר זמן היערכות מספק לחברות הביטוח.

לסעיף 5(א)

לצורך ניתוח הנתונים בתוכניות הביטוח לחברי קופות החולים נדרשים לרשות נתונים ביחס למספר שנים. לפיכך, נקבע כי למועד הדיווח הראשון חברות הביטוח ידווחו את נתוני העבר, משנת 2012 ואילך, משנה זו למרבית החברות קיימים נתונים ממוכנים ומהמנים.

לסעיף 5(ב)

בעקבות מיפוי שבוצע במהלך הדיונים בטיוטת החוזר התברר כי מידע ספציפי אינו קיים בידי חברות ספציפיות, כך לעניין מידע בדבר תאריכי קרות אירוע מזכה ותאריכי אישור תביעות. מכיוון שכך נקבע כי חברת ביטוח

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

שאין בידה נתוני עבר הנדרשים לדיווח לפי סעיף 5(א) לחוזר זה תהיה פטורה מלדווחם. יובהר כי חריג זה לא יחול ביחס למידע הקיים בחברת ביטוח, אף אם אינו ממוכן.

לסעיף 4.3.6(א) סימן ב', פסקת משנה (א) לנספח

נקבע כי ההגדרות בחוזר יקבעו בהתאם להגדרות שנקבעו בהוראות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (ביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופת חולים), תשע"ו-2015.

לסעיף 4.3.6(א) סימן ב', פסקת משנה (ב) לנספח

נקבע כי הדיווח לממונה על שוק ההון יעשה באמצעות שלושה קבצים ייעודיים נפרדים:

א. קובץ חשיפות - שבו יפורט מידע ביחס למאפייני המבוטחים בביטוח הקבוצתי שיש בהם כדי להשפיע על יציבות המודל וחשיפת חברת הביטוח לתביעות, כגון גיל המבוטחים, מינם ונתונים שונים ביחס לזכויותיהם בביטוח.

ב. קובץ תביעות - שבו יפורט מידע ביחס לתביעות ששולמו. המידע יאפשר להעריך את התפתחות עלות התביעות בעתיד, ואת השפעתה על פרמיות הביטוח למבוטחים או על הכיסוי הניתן בתוכניות אלו ועל יתרת קרן המבוטחים בהן.

ג. קובץ קרן המבוטחים - שבו יפורט מידע הנוגע לקרן המבוטחים, המנוהלת בנאמנות אצל חברת הביטוח עבור קבוצת המבוטחים בכל תכנית, ובכלל זה פירוט בדבר הכנסות, הוצאות ותחזיות חברת הביטוח ביחס לתביעות בגין מקרי ביטוח שאירעו.

לסעיף 4.3.6(א) סימן ב', פסקת משנה (ג) לנספח

נקבעו סטנדרטים אחידים לגבי אופן ומועדי העברת הדיווח לממונה על שוק ההון על מנת שהדיווחים יתקבלו מחברות הביטוח בצורה אחידה ובאיכות מהימנה ככל הניתן.

לסעיף 4.3.6(א) סימן ב', פסקת משנה (ד) לנספח

נדרש מחברות הביטוח למסור לממונה על שוק ההון את פרטי ההתקשרות של אנשי הקשר מטעמה וזאת לצורך קבלת מענה אפקטיבי מחברות הביטוח.

לנספח ב.6.3.4.3

נקבע נספח לחוזר אשר יכלול פירוט טכני בנוגע למבנה הקבצים הנשלחים לרשות שוק ההון ולאופן קליטתם.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon